



PUTUSAN

Nomor 11250 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak, telah memutus perkara Anak:

Nama : **YUDA NUGRAHA bin (alm.) SUPARTA;**
Tempat Lahir : Lebak;
Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun/12 Mei 2007;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Cikoneng, RT 004 RW 006,
Desa/Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber,
Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Anak tersebut ditangkap sejak tanggal 9 April 2025;

Anak tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 23 Juli 2025 sampai dengan tanggal 31 Juli 2025;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 11250 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c *juncto* Pasal 15 Ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak tanggal 29 Juli 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak YUDA NUGRAHA bin (alm.) SUPARTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama" melanggar Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak YUDA NUGRAHA bin (alm.) SUPARTA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tangerang;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di Balai Pemasyarakatan Kelas II Serang selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan pidana pelatihan kerja pengganti denda tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu paling singkat 1

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 11250 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) jam dan paling lama 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;

7. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah botol kosong miras jenis anggur merah cap Orang Tua;
 - 1 (satu) buah celana panjang *jeans* warna biru denim;
 - 1 (satu) buah baju wanita lengan panjang warna hitam;

Dikembalikan kepada Jaksa untuk dipergunakan dalam perkara Gio bin Sanan;

9. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Rkb tanggal 31 Juli 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak YUDA NUGRAHA bin (alm.) SUPARTA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana pengawasan, dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Syarat umum yaitu Anak dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani oleh Anak kecuali dikemudian hari ada perintah Hakim, bahwa Anak dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
 - b. Syarat khusus yaitu agar Anak melaksanakan wajib lapor diri kepada Penuntut Umum sebanyak 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu,

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 11250 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama jangka waktu 6 (enam) bulan, dengan memberitahukan jadwal kegiatan Anak kepada penuntut Umum selama Anak menjalani masa pidana dengan syarat, serta dengan ketentuan jika selama pembinaan Anak melanggar syarat khusus, maka berdasarkan usulan Pejabat Pembina Hakim Pengawas dapat memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan;

3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda di Lapas Serang selama 3 (tiga) bulan yang dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 1 (satu) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;
4. Memerintahkan untuk mengeluarkan Anak dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah botol kosong miras jenis anggur merah cap Orang Tua;
 - 1 (satu) buah celana panjang *jeans* warna biru denim;
 - 1 (satu) buah baju wanita lengan panjang warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Sdr. Gio bin Sanan;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PT BTN tanggal 28 Agustus 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Rkb tanggal 31 Juli 2025, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 11250 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta Pid.Sus-Anak/2025/PN Rkb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 September 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 September 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 19 September 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak pada tanggal 29 Agustus 2025, yang diterima melalui Surat Tercatat tanggal 30 Agustus 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 September 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 19 September 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya mohon agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi,

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 11250 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan *judex facti* tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap yaitu Anak ditangkap pihak kepolisian sehubungan dengan kejadian pada hari Minggu, tanggal 6 April 2025 sekira pukul 19.00 WIB di Pantai Pulomanuk, Desa Darmasari, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dimana Anak telah terlibat tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban Khayla Anindia Bella binti Hamjah yang pada saat dilakukan persetubuhan tersebut masih berusia 14 (empat belas) tahun. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada awalnya pada hari Minggu, tanggal 6 April 2025 sekira pukul 14.00 WIB, Anak Korban bersama dengan Anak Saksi Lisda dan Anak Saksi Dahlia pergi ke Pantai Pulomanuk dengan berboncengan 3 (tiga) menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi Dahlia, kemudian dalam perjalanan, Anak Saksi Lisda mengajak Sdr. Syahrul dan Rehan untuk bergabung. Selanjutnya sebelum sampai di Pantai Pulomanuk, Anak Korban, Anak Saksi Dahlia Nur'Aeni binti Dadih alias Riyadi dan Anak Saksi Lisda Septiani binti Warta membeli minuman anggur merah sebanyak 1 (satu) botol dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) secara patungan per orang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Sampai di Pantai Pulomanuk setelah memarkirkan sepeda motor di warung milik bibi Anak Korban lalu Anak Korban dan Anak Saksi Dahlia, Anak Saksi Lisda berjalan ke arah pantai, kemudian Anak Korban, Anak Saksi Dahlia, Anak Saksi Lisda, Sdr. Sahrul dan Sdr. Rehan mulai meminum minuman anggur merah tersebut secara bergiliran, kemudian Anak Saksi Lisda menghubungi Sdr. Gio dan mengajak Sdr. Gio untuk datang, sedangkan Anak Saksi Dahlia menghubungi Anak Saksi Bagus untuk datang ke Pantai Pulomanuk, tidak lama kemudian Anak Saksi Bagus datang bersama Sdr. Danu sedangkan Sdr. Gio datang seorang diri, kemudian Sdr. Gio bersama dengan Anak Saksi Lisda pergi membeli minuman beralkohol, sementara Anak Saksi Lisda dan Anak Gio masih membeli minuman beralkohol dan belum kembali, Anak Korban meminum

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 11250 K/Pid.Sus/2025



minuman beralkohol bersama Anak Saksi Bagus, Sdr. Reyhan dan Sdr. Sahrul. Pada saat di perjalanan, Anak Saksi Lisda bersama Anak Gio bertemu dengan Anak, Anak Azril, Sdr. Irfan, Sdr. Rismana, Sdr. Samsul, Sdr. Perdiansyah, Sdr. Alan dan Sdr. Zidan, yang pada akhirnya ikut bergabung menuju Pantai Pulomanuk, kemudian setibanya di Pantai Pulomanuk, Anak Korban, Anak Saksi Lisda, Anak Saksi Dahlia, Anak Saksi Bagus, Sdr. Gio, Sdr. Reyhan dan Sdr. Sahrul bergabung, sedangkan Anak, Anak Azril, Sdr. Zidan, Sdr. Perdiansyah dan Sdr. Alan, Sdr. Rismana dan Sdr. Samsul berkumpul di tempat yang berdekatan dan meminum minuman beralkohol dengan cara bergantian, tidak lama kemudian Sdr. Reyhan dan Sdr. Sahrul, berpamitan untuk pulang, Anak Korban bergeser bergabung meminum minuman beralkohol tersebut bersama Anak, Anak Azil, Sdr. Zidan, Sdr. Perdiansyah, Sdr. Alan, Sdr. Rismana dan Sdr. Samsul, sampai pada akhirnya Anak Korban merasa mabuk lalu berpindah ke belakang dan bersandar ke pohon;

- Bahwa kemudian Anak mendatangi Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, selanjutnya Sdr. Gio mendatangi Anak Korban dan Anak, lantas Anak kemudian mengajak Sdr. Gio untuk membawa Anak Korban ke tempat sepi sehingga pada akhirnya Anak dan Sdr. Gio membawa Anak Korban ke semak-semak. Sesampainya di semak-semak Anak kemudian melakukan persetubuhan dengan cara memasukkan alat kelamin ke dalam alat kelamin Anak Korban yang sedang terpengaruh minuman beralkohol sedangkan Sdr. Gio menyandarkan/menyangga kepala Anak Korban, lalu saat Anak menyetubuhi Anak Korban datang Sdr. Rismana dan Sdr. Samsul yang membuat Anak mencabut alat kelamin (penis) Anak dari alat kelamin (vagina) Anak Korban dan menaikkan celananya. Melihat hal tersebut Sdr. Rismana menenangkan Anak dengan mengatakan “tenang bae” (tenang saja). Setelah selesai, Anak bertukar dengan Sdr. Gio untuk menyandarkan/menyangga kepala Anak Korban kemudian Sdr. Gio berusaha melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sambil menciumi Anak Korban. Selanjutnya datang Sdr. Rismana melakukan

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 11250 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelamin Sdr. Rismana ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian datang Sdr. Samsul dan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelamin Sdr. Samsul ke dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah Sdr. Samsul selesai melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, datang Sdr. Perdiansyah, Anak Saksi Azril dan Sdr. Alan sedangkan Anak pergi;

- Bahwa selanjutnya Anak Korban tidak mengetahui lagi siapa yang menyetubuhi Anak Korban karena Anak Korban sudah tidak sadarkan diri namun saat Anak Korban mulai sadar, Anak Korban melihat Anak menunggu di samping Anak Korban, lalu Anak Korban ditemukan oleh Sdr. Agung dan Anak Korban dibawa ke Puskemas. Pada saat Anak Korban sadar Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua Anak Korban, hingga kemudian atas kejadian tersebut Anak dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa saat Anak dan Sdr. Gio secara bergantian melakukan perbuatan memasukkan alat kelamin (penis) Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban (vagina), Anak Korban dalam keadaan tidak sadar/mabuk karena pengaruh minuman beralkohol sehingga Anak Korban tidak berdaya dan tidak bisa melawan;
- Bahwa dengan demikian perbuatan materiil Anak yang telah menyetubuhi Anak Korban bergantian bersama dengan Sdr. Gio, Sdr. Rismana, Sdr. Samsul, Sdr. Perdiansyah, Anak Saksi Azril dan Sdr. Alan, tersebut telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama, sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judez facti*;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 11250 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun demikian, terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum, putusan *judex facti* yang telah menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana pengawasan, dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Syarat umum yaitu Anak dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani oleh Anak kecuali di kemudian hari ada perintah Hakim, bahwa Anak dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
 - b. Syarat khusus yaitu agar Anak melaksanakan wajib lapor diri kepada Penuntut Umum sebanyak 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu, selama jangka waktu 6 (enam) bulan, dengan memberitahukan jadwal kegiatan Anak kepada Penuntut Umum selama Anak menjalani masa pidana dengan syarat, serta dengan ketentuan jika selama pembinaan Anak melanggar syarat khusus, maka berdasarkan usulan Pejabat Pembina Hakim Pengawas dapat memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan;

Dan pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda di Lapas Serang selama 3 (tiga) bulan yang dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 1 (satu) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak dirasa kurang tepat dan tidak adil karena tidak mempertimbangkan rasa keadilan dari pihak anak korban serta kurang mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP yakni perbuatan Anak bersama pelaku lainnya yang secara bergantian menyetubuhi Anak Korban merupakan kejahatan serius dan menyebabkan kerugian signifikan bagi Anak Korban khususnya secara mental, perbuatan Anak merusak masa depan Anak Korban, Anak telah melakukan persetubuhan di tempat umum yang sudah melampaui batas kewajaran kenakalan, perbuatan Anak tidak sesuai dengan norma-norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat maka pidana yang dijatuhkan pada Anak dalam perkara *a quo* tidak setimpal dengan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 11250 K/Pid.Sus/2025



perbuatan Anak tersebut dan dirasa belum tepat dan adil bagi Anak Korban dan oleh karena itu perlu diperbaiki dengan penjatuhan pidana yang lebih memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Banten Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PT BTN tanggal 28 Agustus 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Rkb tanggal 31 Juli 2025 harus diperbaiki mengenai mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI LEBAK** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PT BTN tanggal 28 Agustus 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Rkb tanggal 31 Juli 2025 tersebut, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 11250 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anak menjadi pidana penjara selama **1 (satu) tahun** di LPKA Kelas I Tangerang dan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di Balai Pemasayarakatan Kelas II Serang selama **3 (tiga) bulan**;

- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **16 Oktober 2025** oleh **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Diah Rahmawati, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Kasasi Anak,

Ttd.

Ttd.

Diah Rahmawati, S.H., M.H.

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus
ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 11250 K/Pid.Sus/2025